

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/2465

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – פריסת תשלומים בעסקה מתמשכת), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 13 ח1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹, בסעיף 13 ח, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

"ו) עוסק לא יהיה רשאי לגבות תוספת לסכום התשלום בעסקה מתמשכת, לרבות הפרשי הצמדה וריבית או קנס, בשל פריסת תשלומים; לעניין זה, "הפרשי הצמדה וריבית" – כהגדרתם בסעיף 22יב."

דברי הסבר

כיום, אם צרכן נקלע לחוב בעסקאות מתמשכות, וברצונו לשלם את החוב בכמה תשלומים, גובים ממנו העוסקים ריבית על פריסת תשלום החוב.

מטרת הצעת החוק היא למנוע ניצול מצבים שבהם הצרכן נקלע לחוב כספי. יש לציין כי צרכן שפיגר בתשלומים על עסקה מתמשכת, מחויב כבר בריבית פיגורים ובקנסות על עצם הפיגור, ואין שום סיבה לגבות ממנו ריבית נוספת על עסקת התשלומים שהוא רוצה לבצע. יש לסייע לצרכן לשלם את החוב שצבר בעסקה מתמשכת, ללא ריביות נוספות הנובעות מצורת תשלום החוב.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת ישראל אייכלר ומיכאל מלכיאלי (פ/20/4938), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2190), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/24/1142), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3721) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1232) ועל ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/25/1618).

הצעת החוק זהה לפ/25/1618 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בשבט התשפ"ג (20.02.2023)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.